



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 228 DEL 29/05/2026	OGGETTO: Ministro dell'Istruzione e del Merito - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Servizi professionali per la Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto per la Realizzazione di un nuovo edificio adibito ad Asilo Nido sito in via De Sanctis – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – I ACCONTO
Registro Generale N. 390 DEL 03/06/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno tre, del mese di giugno nel proprio Ufficio.

CUP: J25E24000050006

CIG: B6457BC209

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 14/2026, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO che

- con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia, n. 79 del 30.04.2024 è stato autorizzato, tra l'altro, un nuovo Piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" nei limiti di un importo complessivo di euro 734.955.734,85;
- il suddetto nuovo piano per asili nido nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, individua gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito degli allegati 3 e 4 al medesimo decreto e nei limiti delle risorse disponibili;

- tra i beneficiari è ricompreso il Comune di Avella cui è stato riconosciuto il contributo, contenuto nel limite massimo di € 620.000,00, per la realizzazione di asili nido con capienza massima di 29 posti/bambini, così come specificato nel citato allegato 4;
- in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia n.79 del 30.04.2024, l'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato avviso pubblico del 15/05/2024 (prot.n. 68047) finalizzato all'adesione al finanziamento e alla contestuale candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito della predetta;

RILEVATO che l'avviso pubblico in questione prevedeva, tra l'altro, che:

- sono finanziabili interventi relativi esclusivamente alla costruzione, all'ampliamento funzionalmente autonomo e strutturalmente indipendente di edifici esistenti e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido. Non sono ammessi interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici già adibiti ad asilo nido e non è, altresì, ammesso l'utilizzo delle risorse previste dal presente avviso per finanziare incrementi di costi di interventi già finanziati anche nell'ambito del PNRR;
- le proposte relative agli asili nido devono possedere tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità;
- gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria adesione o candidatura entro le ore 18.00 del 30 maggio 2024, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al link <https://pnrr.istruzione.it/> del portale del Ministero dell'istruzione e del merito dedicato al PNRR;
- alla scadenza del 30 maggio 2024, in ossequio alle condizioni dettate dall'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 68047 del 15/05/2024, questo Ente ha candidato due tipologie di interventi (così come si evince dalla scheda di candidatura allegata al presente atto), nel rispetto dei posti da attivare di cui allegato 4 del Decreto n. 79 del 30/04/2024, per un totale di 29 posti/bambini (target da raggiungere assegnato), proponendo il seguente intervento:

“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS (CUP: J25E24000050006)” per una capienza di 29 posti/bambini e per un importo totale dell'intervento pari a € 672.000,00;

- i Comuni, nella qualità di soggetti attuatori, sono tenuti al rispetto del cronoprogramma da definire in sede di accordo di concessione ma che, in ogni caso, prevede il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre 2024 e la conclusione dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2026;

DATO ATTO che con Decreto n. 0000023 del 13.06.2024 del Ministero dell'istruzione e del Merito, il Comune di Avella risulta tra i beneficiari per la realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che in particolare, l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edificio scolastico sito alla via De Sanctis con la realizzazione di una nuova struttura indipendente;

PRESO ATTO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16.07.2024 è stato approvato il documento di indirizzo alla Progettazione, ai sensi dell'art. 3 – all. I.7 del D.Lgs. 36/2023, relativo ai lavori di “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS (CUP: J25E24000050006)” per una capienza di 29 posti/bambini” redatto dall'ufficio tecnico comunale;
- come Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, è stato nominato l'Arch. Pasquale Maiella, responsabile dell'area tecnica;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 325/2024 è stato affidato il servizio tecnico di redazione del PFTE all'Ing. Massimo Pappalardo iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4292;
- l'Operatore economico sopra menzionato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), relativo all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7, SEZIONE II del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in linea con le indicazioni riportate nel DIP regolarmente approvato;

- il predetto progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per un importo complessivo pari ad € 672.000,00 è stato verificato e validato con apposito verbale del 19/09/2024, che versa in atti, dal Responsabile Unico del Progetto: Arch. Pasquale Maiella;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 19.09.2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di € 672.000,00 di cui € 519.000,00 per lavori incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA ed € 12.500,00 per compensi relativi alla progettazione esecutiva oltre cassa previdenziale ed IVA dell'intervento denominato "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO FABBRICATO SITO IN VIA DE SANCTIS (CUP: J25E24000050006)";
- con la medesima Deliberazione è stato dato mandato al RUP affinché adotti tutti gli atti e le iniziative necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", iscritti sul cap. 2613.7 – Miss. 04 Progr. 02 del corrente bilancio 2024/2026.
- l'intervento è stato inserito nel programma triennale degli acquisti 24/26, con denominazione <<Progetto nuova costruzione da adibirsi ad asilo nido per minori, fascia di età 0-36 mesi >> (CUI: L00248800641202300002), il cui schema è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°8 del 22/02/2024, in conformità all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTI gli elaborati progettuali, approvati con la succitata Deliberazione di G.C. n. 34 del 13.02.2025;

RICHIAMATI:

-la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;

-la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con Determina n. 118/2025 rg 190, si è proceduto ad affidare i "Servizi professionali per la Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto per la Realizzazione di un nuovo edificio adibito ad Asilo Nido sito in via De Sanctis" all'operatore economico "FLAD srl" P.IVA: 07015691210 con sede legale in Piazza Perugini, 4 Avellino, per un importo di € 32.400,00 oltre IVA al 22%,

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG;

ACCERTATO che i servizi richiesti sono stati avviati;

VISTA la fattura n. 11 del 07.05.2026, acquisita al prot.n. 5398 del 07.05.2026, dell'importo pari ad € 15.860,00 di cui € 13.000,00 per imponibile ed € 2.860,00 per iva, emessa dall'operatore "FLAD srl" P.IVA: 07015691210 con sede legale in Piazza Perugini, 4 Avellino, quale I ACCONTO per i servizi di cui sopra;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

- 1. DI LIQUIDARE** la fattura n. 11 del 07.05.2026, acquisita al prot.n. 5398 del 07.05.2026, dell'importo pari ad € 15.860,00 di cui € 13.000,00 per imponibile ed € 2.860,00 per iva, emessa dall'operatore "FLAD srl" P.IVA: 07015691210 con sede legale in Piazza Perugini, 4 Avellino, quale I ACCONTO per i servizi di cui sopra;

2. DI DARE ATTO che:

- che l'incarico avrà una durata pari a 9 mese di attività;
- che verrà sottoscritta tra le parti apposite convenzione;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.lgs.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato come da scheda sottostante:

Capitolo: 2613.7 – *impegno 270/2026 (impegno re-imputato dall'esercizio 2025)*

Descrizione: *PROGETTO NUOVA COSTRUZIONE DA ADIBIRSI AD ASILO NIDO PER MINORI, FASCIA DETA 0-36 MESI*

Codice: 2.02.01.09.003

Importo: € 39.528,00

- 4. DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- 6. di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
- 7. di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 03/06/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 29/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2025: Servizi professionali per la Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto per la Realizzazione di un nuovo edificio adibito ad Asilo Nido sito in via De Sanctis – DETERMIDA DI AFFIDAMENTO

CIG: CUP: J25E24000050006

Descrizione Capitolo: PROGETTO NUOVA COSTRUZIONE DA ADIBIRSI AD ASILO NIDO PER MINORI, FASCIA DETA 0-36 MESI

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.003	4.2	2613.7		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
270	€ 39.528,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: FLAD S.R.L. - **Progressivo Fornitore:** 4739
Codice Fiscale: 07015691210 **P.Iva:** 07015691210

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
711	15.860,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

FLAD S.R.L.

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 03/06/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 03/06/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 643, e vi rimarrà fino al 18/06/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 390 del 03/06/2026;

Oggetto: Ministro dell'Istruzione e del Merito - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Servizi professionali per la Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto per la Realizzazione di un nuovo edificio adibito ad Asilo Nido sito in via De Sanctis – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – I ACCONTO

Avella (AV), 03/06/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella